

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7169/2538

นางสาว สุพิศ แก่น จันทร์
นาง บุญ ชี ศิริวัฒนกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1375, มาตรา 1381

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง, มาตรา
ตาราง 2 ข้อ 5

ที่จำเลยฎีกาว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ยอมรับว่าต.ครอบครองที่ดิน
พิพาทเมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้วต้องฟังว่า ต.ครอบครองที่ดินพิพาทเกินกว่า 1 ปี
แล้วนั้นตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ได้ความเพียงแต่ว่าเมื่อ 20 ปีมาแล้ว ต.เคยมา
ขออนุญาตมารดาโจทก์ปลูกตะไคร้กล้วยเท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าต.เคยครอบครองที่ดิน
พิพาทในนามของมารดาโจทก์เท่านั้น ไม่ใช่ครอบครองเพื่อตนเองเกินกว่า 1 ปี ที่
จำเลยฎีกาว่าควรนำข้อเท็จจริงที่โจทก์ยอมรับว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท
มาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่ง
เรียกมาวินิจฉัยด้วยนั้น แม้จะมีการส่งเอกสารดังกล่าวเข้าสู่สำนวนแล้ว แต่จำเลยก็
มิได้นำสืบอ้างถึงเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล อีกทั้งจำเลยมิได้เสียค่า
อ้างเอกสารดังกล่าวด้วย จึงไม่อาจนำข้อความในเอกสารดังกล่าวมาประกอบการ
วินิจฉัยได้ จำเลยให้การว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นของบิดามารดาจำเลยเมื่อบิดามารดา
ตาย จำเลยก็ได้ครอบครองต่อมาโดยมิได้ให้การต่อสู้ว่าจำเลยแย่งการครอบครอง
ที่ดินพิพาทจากโจทก์ จึงไม่มีประเด็นเรื่องเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 จำเลยไม่อาจอ้างสิทธิตามมาตรา 1375ได้แม้

ศาลชั้นต้นจะวินิจฉัยให้ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน โดยได้รับการยกให้มาจากนางเปล่ง แก่นจันทร์มารดาโจทก์ เมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้ว นายต้อย แก่นจันทร์ ได้ขออนุญาตมารดาโจทก์ปลูกตะไคร้กล้วย ในที่ดินดังกล่าวทางทิศเหนือ ต่อมาวันที่ 28 มีนาคม 2532 โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทำการรังวัดเพื่อขออนุญาตออกโฉนด จำเลยคัดค้านว่าที่ดินของโจทก์บางส่วนบางส่วนทางทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ 1 งาน เป็นของจำเลย ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถรังวัดออกโฉนดที่ดินให้โจทก์ได้ โจทก์ได้รับความเสียหาย ที่ดินพิพาทโจทก์สามารถให้เช่าได้ปีละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นสิทธิครอบครองของโจทก์และขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางการรังวัดออกโฉนดโดยให้ไปถอนคำคัดค้านการรังวัดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หากจำเลยไม่ไปถอนคำคัดค้านให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายปีละ 1,000 บาทแก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เมื่อประมาณ 30 ถึง 40 ปีมาแล้ว นายต้อยและนางทองดีบิดามารดาจำเลยได้ครอบครองที่ดินว่างเปล่า 1 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 1 งาน โดยปลูกต้นไม้ยืนต้นและต้นไม้ล้มลุกเก็บผลประโยชน์โดยเจตนา

เป็นเจ้าของตลอดมา เมื่อบิดามารดาจำเลยตายจำเลยได้ครอบครองต่อมาด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ไม่มีบุคคลใดโต้แย้ง จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ เมื่อปี 2531 และปี 2532 โจทก์นำเจ้าพนักงานที่ดินมารังวัดล้ำเข้ามาในที่ดินที่จำเลยครอบครองดังกล่าว จำเลยจึงคัดค้านไว้เพราะไม่ใช่ที่ดินของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ ให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านการรังวัดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์รับรองว่ามีเหตุผลที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์เบิกความยืนยันว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นของนางแบน แก่นจันทร์ บิดา นายแบนได้แจ้งการครอบครองไว้ เมื่อนายแบนตายนางเปล่ง แก่นจันทร์ มารดาครอบครองและรับโอนมรดกต่อมาและนางเปล่งได้ยกให้โจทก์ครอบครองตั้งแต่ปี 2531 โดยโจทก์มี ส.ค.1 เอกสารหมาย จ.1 มาแสดง ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายแบนเป็นผู้แจ้งการครอบครองและต่อมานางเปล่งได้รับโอนมรดกมาตรงตามที่โจทก์เบิกความ และตาม ส.ค.1 ดังกล่าวระบุว่าทิศเหนือจดที่ดินนายเหม็งซึ่งนายเล็ก ศิริวัฒนกุล สามีจำเลยเบิกความเป็นพยานจำเลยยอมรับว่าเดิมทิศเหนือของที่ดินพิพาทติดที่ดินของนางเหม็งบิดาของนายสำลีหรือบุญชี สายบัว จึง

ฟังได้ว่าที่ดินส่วนที่พิพาทกันนี้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ดิน ส.ค.1 ที่นายแบน ได้แจ้งการครอบครองไว้แต่เดิม แต่ปัจจุบันได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่านายสำลีได้แบ่งที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ดังนั้นปัจจุบันทิศเหนือของที่ดินของโจทก์ซึ่งรวมถึงส่วนที่พิพาทจึงติดทางสาธารณประโยชน์ตามแผนที่พิพาทและโจทก์มีนายประทุม ปานกลัด เบิกความถึงความเป็นมาของที่ดินพิพาทด้วยว่าเดิมนายทั้งซึ่งมีบุตรชื่อนายต้อย และนายเที่ยงซึ่งมีบุตรชื่อนายแบนมีที่ดินร่วมกันต่อมานายต้อยกับนายแบนได้แบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนของนายแบนอยู่ทางทิศตะวันตกคือที่ดินพิพาท ส่วนของนายต้อยอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งปัจจุบันจำเลยขอออกโฉนดไปแล้ว เดิมนายต้อยก็ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินส่วนของนายแบนปรากฏตามรูปบ้านที่เขียนด้วยดินสอ ในแผนที่พิพาท แต่เมื่อมีการแบ่งที่ดินกันแล้วนายต้อยจึงได้รื้อบ้านดังกล่าวไปปลูกอยู่ในที่ดินส่วนทางทิศตะวันออกของตน ซึ่งโจทก์ก็มีนายเลี่ยมเย็นทรวง มาเบิกความสนับสนุนคำเบิกความของนายประทุมในส่วนนี้ พยานโจทก์ทั้งสองเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีเหตุจะต้องเบิกความเข้าข้างฝ่ายใด อีกทั้งจำเลยก็เบิกความยอมรับว่านายเลี่ยมเคยอยู่กับนายต้อย คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองจึงมีน้ำหนักรับฟังเป็นความจริง และจำเลยก็หาได้ถามค้านพยานโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้รู้เห็นการครอบครองที่ดินของนายต้อยให้ปรากฏเลยว่าหลังจากที่มีการแบ่งที่ดินระหว่างนายต้อยกับนายแบนแล้วนายต้อยยังคงมาครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของอยู่อีก และพยานจำเลยมีน้ำหนักรับฟังน้อยกว่าพยานโจทก์ ที่จำเลยฎีกาว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ยอมรับว่านายต้อยครอบครองที่ดินพิพาทเมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว ต้องฟังว่านายต้อยครอบครองที่ดินพิพาทเกินกว่า 1 ปีแล้วนั้น เห็นว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ได้ความเพียงแต่ว่าเมื่อ 20 ปีมาแล้วนายต้อยเคยมาขออนุญาตมารดาโจทก์ปลูกตะไคร้ กล้วย เท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่านายต้อยเคยครอบครองที่ดินพิพาทในนามของมารดาโจทก์เท่านั้น ไม่ใช่ครอบครองเพื่อตนเองเกินกว่า 1 ปี และโจทก์ก็เบิกความว่า หลังจากนั้นต่อมาได้มีการทิ้งที่ดิน

พิพาทเป็นป่ารกมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับคำเบิกความของนาย คิม วิโรจน์ พนักงานรังวัดที่ดินพยานโจทก์ว่าครั้งแรกที่ไปรังวัดที่ดินไม่อาจรังวัดได้ เนื่องจากที่ดินรกรังยังไม่มีการถาง แต่ครั้งหลังทำการรังวัดได้เพราะมีการถางจนเตียน และมีการปลูกต้นกล้วยเอาไว้ แสดงให้เห็นว่าเพิ่งมีการปลูกต้นกล้วย ภายหลังที่ จำเลยคัดค้านการรังวัดแล้ว ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเข้าทำประโยชน์ที่แท้จริง แต่โจทก์ ปลูกบ้านอยู่ในบริเวณที่ดินที่นายแบนแจ้งการครอบครองซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทด้วย จึงต้องฟังว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท และที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ยอมรับว่า จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาทตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 28 มิถุนายน 2533 (ที่ถูกต้องวันที่ 17 พฤษภาคม 2533) นั้น ศาลฎีกาตรวจดูรายงาน กระบวนการพิจารณาดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่าโจทก์ยอมรับเช่นนั้น ศาลชั้นต้นเพียงแต่ จดรายงานกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่น่าสืบ โดยเห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน มือเปล่าและจำเลยเป็นฝ่ายครอบครอง จึงกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่น่าสืบก่อนซึ่งเป็น ไปตามวิธีการชี้สองสถานเท่านั้น และที่จำเลยฎีกาว่า ควรนำข้อเท็จจริงที่โจทก์ ยอมรับว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทมาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ตามรายงาน ประจำวันเกี่ยวกับคดีที่จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกมาจากสถานีตำรวจภูธรตำบล ปากคลองรังสิตมาวินิจฉัยด้วยนั้น เห็นว่า แม้จะมีการส่งเอกสารดังกล่าวเข้าสู่สำนวน แล้ว แต่จำเลยก็มิได้นำสืบอ้างถึงเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล อีกทั้ง จำนวนมิได้เสียค่าอ้างเอกสารดังกล่าวด้วยจึงไม่อาจนำข้อความในเอกสารดังกล่าวมา ประกอบการวินิจฉัยได้ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าจากคำเบิกความของนายคินพนักงานรังวัด ที่ดินพยานโจทก์ว่า จำเลยได้คัดค้านการรังวัดว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2532 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2533 เกินกว่า 1 ปีแล้ว จำเลย จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองนั้น เห็นว่าจำเลยให้การว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นของบิดา มารดาจำเลย เมื่อบิดามารดาตาย จำเลยก็ได้ครอบครองต่อมาโดยมิได้ให้การต่อสู้ว่า จำเลยแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์ จึงไม่มีประเด็นเรื่องเปลี่ยนแปลงลักษณะ

แห่งการยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 จำเลยไม่อาจอ้างสิทธิตามมาตรา 1375 ได้แม้ศาลชั้นต้นจะวินิจฉัยให้ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>